RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.°0076-2026-MPLP/GM

Puquio, 10 de setiembre de 2026.

VISTO:

El Informe Legal N°0318-2026-ALE.JCSR-MPLP de fecha 10 de setiembre de 2026, emitido por el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; el Informe N°670-2026-MPLP-GM/GDTI de fecha 09 de setiembre de 2026, emitido por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura; el Informe N°244-2026-MPLP-GDTI-SGI-UOSL/REUH de fecha 09 de setiembre de 2026, emitido por el Responsable de la Unidad de Obras, Supervisión y Liquidación; la Carta N°190-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C de fecha 08 de setiembre de 2026 con expediente de mesa de partes N°6249, presentado por el Representante Común, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, señala que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; la misma que consiste en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Decreto Supremo N°344-2018-EF (Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado) señala en los artículos mencionados lo siguiente:

Artículo 197. Causales de ampliación de plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralización por causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado, c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

198. Procedimiento de ampliación de plazo

198.1. *Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinan ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representada legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisión, según corresponda, con copia a la entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.*

198.2 *El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.*

198.3 *En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.*

198.4 *Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.*

198.5 *Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente.*

GERENCIA MUNICIPAL

198.6 Cuando se traten de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado.

198.7 La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (07) contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector los eleva a la entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (07) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (07) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

198.8 Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.

Que, con Carta N°190-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C., de fecha 08 de setiembre de 2026 con expediente de mesa de partes N°6294, presentado por el Ing. Jesus Noel Vergara Ramirez - Representante Común remite informe de opinión sobre la solicitud de ampliación N°09 de ejecución la obra;

Que, con Informe N°244-2026-MPLP-GDTI-SGI-UOSL/REUH de fecha 09 de setiembre de 2026, emitido por el Ing. Roosbel Ebert Uriarte Herrera – Responsable de la Unidad de Obras, Supervisión y Liquidación concluye que en cumplimiento de lo establecido en la Ley N°30225 y en base a lo evaluado por parte de la Supervisión de obra, se otorga la conformidad de la ampliación de plazo N°09 del plazo de ejecución de obra de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N°2523467**, por un plazo de 22 días calendarios;

Que, con Informe N°670-2026-MPLP-GM/GDTI de fecha 09 de setiembre de 2026, emitido por el Ing. Jorge Luis Villalva Chancha - Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura solicita la aprobación de ampliación de plazo N°09 de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI 2523467;**

Que, el Informe Legal N°0318-2026-ALE.JCSR-MPLP de fecha 10 de setiembre de 2026, emitido por el Abog. Julio Cesar Sandoval Retamozo – Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica opina que se apruebe mediante Resolución de Gerencia Municipal, la ampliación de plazo N°09 de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI 2523467**;

Que, considerando que, el pedido de elevar a acto resolutivo la aprobación de ampliación de plazo N°06, ha sido realizado por la Gerencia de Desarrollo territorial e infraestructura en mérito a la autonomía administrativa y en base a las funciones y las capacidades técnicas que posee, debe de entenderse que dicha oficina ya revisó, evaluó y aprobó el cumplimiento de los requisitos técnicos normativos para su procedencia *(conjuntamente con la supervisión y las demás oficinas técnicas)* por corresponderles la función de evaluar el contenido sustancial y técnico de su propio pedido, en mérito al principio de especialidad de la profesión. En ese sentido, resultan siendo responsables por el contenido de sus informes y sus pedidos, en mérito al principio de Segregación de Funciones, que consiste en que los servidores y funcionarios públicos responden por las funciones que ejercen, desvinculando de responsabilidad al Titular de la Entidad y/o al Gerente Municipal, quienes proceden bajo el Principio de Confianza, es decir, que responden confiando en que los demás

GERENCIA MUNICIPAL

funcionarios proceden en el cabal cumplimiento de sus funciones;

Por estos fundamentos, en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 20 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, así como la delegación de facultades otorgada mediante Resolución de Alcaldía N°034-2024-MPLP/AL, y estando a lo dispuesto por esta gerencia;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Ampliación de Plazo N°09 de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N°2523467**, por un plazo de 22 días calendarios.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Oficina de Abastecimiento, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto implementar las acciones técnicas y administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente disposición Gerencial.

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER a todos los órganos estructurados competentes de la Municipalidad a efectos de realizar todos los actos de control, supervisión y cumplimiento de los alcances de este dispositivo, así como la publicación en el portal web de la Municipalidad conforme a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUCANAS - PUQUIO
Econ. Frank Reyner Andia Morales
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUCANAS PUQUIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIA LUCANAS - PUQUIO